

בענין :

נציגות הבית המשותף ברח' ד"ר בירם 1
באמצעות : אסתר מורן, נילי מיטק, אהוד גלעד

התובעת

נ ג ד

לירן פלג

ע"י ב"כ עוה"ד עידן מרדכי ו/או עמוס אלון
מרח' מחניים 4, חיפה 34481
טל': 04-8381113/4, פקס: 04-8381115

הנתבע

פסק - דין

1. תחילתו של ההליך בתביעה כספית שהגישה נציגות הבית המשותף נגד הנתבע שהינו בעל דירה באותו בית משותף לתשלום חלקו היחסי בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף לתקופה מינואר 2011, וכן נצברו לחובתו אי תשלומים כסדר לשנים עברו. הנציגות העמידה את חובו של הנתבע בגין יתרות חובה וכן התשלום למחצית הראשונה של שנת 2011 על 3,584 ₪ ועוד הוצאות נילוות בגין ניהול ההליך המשפטי.
2. הנתבע הגיש כתב הגנה, בוטה ומשתלח שראוי לכל גינוי, שעיקרו בטענה כי בתחילת חודש יוני 2011 הודיע לנציגות כי התנתק ממערכת החימום המשותפת בבית הנדון [ממערכת ההסקה התנתק לטענתו במועד מוקדם יותר] ולכן לא מן הדין לחייבו בחלק יחסי משימוש במים של מערכת זו. עוד טוען הנתבע כי המערכת נושאת מאפיינים המאפשרים לבעל דירה הינתקות ממנה. הנציגות מודעת להינתקות אך מתעלמת ממנה ומחייבת את הנתבע בכספים כאילו לא בוצעה הינתקות.
3. בד בבד הגיש הנתבע כתב תביעה שכנגד בו עתר להשבת כספים ששילם ביתר מכוח פסק דין מוטעה לטענתו שניתן במסגרת תביעה 142/06 שהתבררה בפני הח"מ, אשר הושתת על ההנחה שעסקינן במערכת משולבת [חימום והסקה] ממנה ניתן להתנתק רק באופן מלא [באותו השלב היתה דירת הנתבע מנותקת רק מהסקה] בעוד בפועל פועלת בבית המשותף מערכת נפרדת לחימום ולהסקה.

לצורך חישוב ההחזרים עתר בכתב התביעה שכנגד לצו שיחייב את הנציגות להנפיק דוחו"ת ומאזני בוחן בהתאם לצורך חישוב ההחזרים. את כתב התביעה שכנגד תמך בחוות דעת מומחה ולפיה המערכת היא נפרדת.

4. הנציגות בכתב ההגנה שכנגד טוענת כי המערכת בבית המשותף היא מערכת משולבת המחוברת בטור ולכן לא היתה לתובע שכנגד זכות להתנתק ממרכיב אחד שלה [הסקה], ואפילו התנתק – אין לו זכות להשבת כספים אותם שילם לאחזקת המערכת כאילו לא התנתק ממנה. הנציגות גם בקשה כי התובע שכנגד יחויב לחבר את דירתו למערכת מחדש שכן לא בוצעה הינתקות באופן תקין ומקצועי. ובכלל, טוענת הנציגות, התובע שכנגד אינו זכאי לכל החזר שכן לא מילא אחר החיובים החלים על מתנתק לפי התקנות הרלבנטיות. לעתיד לבוא לכשתשתכלל זכותו של התובע שכנגד להתנתק מהמערכת אזי יהיה עליו לשלם 35% מההוצאות השוטפות להפעלת המערכת המרכזית. הנציגות תמכה את כתב הטענה להיות המערכת משולבת בחוות דעת מומחה מטעמה.

5. כאמור הרלבנטיות של א פיון המערכת היא לשאלת היקף ההשתתפות של הנתבע/תובע שכנגד [להלן: פלג"] בהוצאות אחזקת המערכת לעתיד לבוא.

6. אני מוצאת לדחות על הסף כל דרישה להשבת כספים ששולמו לפי הליכים משפטיים קודמים. משלא הוגש על פסק הדין ערעור הוא הפך לחלוט, מה גם שאינני מקבלת את הטענה שהוא שגוי, כפי שאנמק בהמשך הדברים.

7. מכל מקום העידו בפני המומחים של שני הצדדים שכן שאלת אפיון המערכת היא במשולב שאלה שבמומחיות מקצועית ומשפטית. ייאמר לזכות המומחים שכל אחד מהם עשה את המיטב, והתרשמתי שבכנות ובמקצועיות, מבחינתו לבסס את עמדתי: המומחה מצד פלג לבסס את הטענה שעסקין בשתי מערכות נפרדות, והמומחה מצד הנציגות לבסס את היות המערכת משולבת. לאחר שהמומחים בחנו את המערכת ביחד, צורך שעלה במהלך העדויות שלהם בפני, ושב וועידו בפני, נמצא שהם אפילו אינם חלוקים על העובדות, היינו על אופן פעולת המערכת. המחלוקת היא בשאלה אם המערכת כפי שהיא הינה משולבת או בבחינת שתי מערכות נפרדות:

(א) המומחה מטעם פלג מבסס את דעתו על קיומם של שני תנורים נפרדים כשכל תנור מיועד לפונקציה נפרדת: האחד להסקה והאחר לחימום, הגם שמערכת אחת מהווה גיבוי למערכת האחרת כשהאחרת יוצאת מכלל שימוש עקב תקלה, ועד אשר התקלה מטופלת.

(ב) המומחה מטעם הנציגות לעומת זאת רואה בעובדה שכל אחת מהמערכות ממלאה את שתי הפונקציות בו זמנית לסירוגין כדי למנוע שחיקה גדולה יותר של מערכת אחת על פני האחרת, בבחינת מערכת משולבת. המומחה מטעים שאם

תנור אחד מתקלקל שתי הפונקציות [חימום והסקה] ממולאות על ידי התנור האחר, מה שהופך את המערכת למשולבת.

8. מתוך שתי הגירסאות מצאתי לאמץ את זו של הנציגות, ואנמק:

(א) אין מחלוקת שבפועל כל אחת מהמערכות בנויה כך שתוכל לספק את שתי הפונקציות בו זמנית.

(ב) מערכת אחת מהווה גיבוי למערכת האחרת, ולהיפך.

(ג) לפי העובדות שהוכחו לי לא נכון לראות בה שתי מערכות נפרדות ; נכון לדעתי לראות בה מערכת אחת. היא משולבת במובן זה שלא זו בלבד שהיא בנויה באופן שיכולה לספק שתי פונקציות אלא גם מספקת בפועל שתי פונקציות.

(ד) אפשר שאם המערכת היתה מורכבת בשלב מאוחר יותר במקום שתי מערכות שספקו בנפרד האחת מים חמים והשניה הסקה, היינו רואים גם בזו שתי מערכות לצורך חיוב בעלי הדירות [שכן שינוי בסוג המערכת אפשר שמצריך הסכמה במשמעות סעיף 12ב לתקנון המצוי]. מה שאין כן כאן.

(ה) המערכת אינה תוצר של הרכבה מאוחרת יותר ; היא גם לא תוצר של אילוף או אילתור של מי מחברי הנציגות או של מי מ בעלי הדירות. היא תוכננה ונבנתה כך בעת שהבית נבנה [מכל מקום לא הוכח אחרת].

(ו) יש גם להביא בחשבון שהבית מונה 46 דירות. מתחייב שאילו היה מדובר בשתי מערכות נפרדות היה גיבוי נפרד לכל אחת מהמערכות כדי להבטיח אספקה סדירה לכל הדירות ; כאן התכנון מלכתחילה שילב את הגיבוי בבחינת built-in לתוך המערכת.

9. אני שוללת את הטענה שהעלתה הנציגות בדבר היות החיבור טורי . נתון זה לא הוכח, לא כל שכן מקום שאף לא אחד מהמומחים לא טען זאת.

01. השאלה הצריכה עוד הכרעה היא מאיזה מועד זכאי פלג ליהנות מהפטור החלקי שמקנות תקנות המקרקעין [הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף] תשנ"א-1991 למי שמתנתק ממערכת משולבת שהוא בשיעור של 35% מההוצאות השוטפות להפעלת המערכת המרכזית . כאן עלינו לבחון את מצוות הדין :

(א) כאמור לעיל בעל דירה זכאי להתנתק באופן חד צדדי מהמתקן המשותף נושא הדיון ; ראה סעיף 59ב לחוק המקרקעין.

(ב) תקנות המקרקעין [תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף], תשנ"א-1991 קובעות שניתוק המערכת הוא ניתוק הקשר בין המערכת לבין כל מתקן בדירה.

17. התנאים המאפשרים הינתקות מוגדרים בסעיפים 3 ו-4 לתקנות, ואלו הם:

(א) ההינתקות לא תפגע באספקה לדירות אחרות, בבידוד התרמי של המערכת או בתפקוד שלה בעטיו של הניתוק וכן לא בחזות הבית המשותף;

(ב) צריך שתינתן על ידי בעל הדירה הודעה בנוסח שקבוע בתקנות לפחות 15 ימים לפני ביצוע ההינתקות.

(ג) בתוך פרק זמן זה עומדת לנציגות הזכות לקבוע את דרך הביצוע של ההינתקות מלכתחילה ולבחון את אופן הביצוע בדיעבד.

(ד) בדיקה אמורה להיות מתועדת בנוסח שקבוע אף הוא בתקנות.

(ה) התקנות אף קובעות את הדרכים הטכניות לביצוע הניתוק.

(ו) זכותה של הנציגות לבקר בדירה המנותקת לכל היותר 4 פעמים בשנה מקום שההינתקות מבוצעת בתוך הדירה.

21. ועוד מוסיפות התקנות כי הטוען להינתקות – עליו הראיה.

31. שלא כמצוות התקנות, פלג בחר באופן חד צדדי לבצע פרוצדורה כלשהי לפי שיקול דעתו, שתוצאתה היעדר שימוש במערכת המשולבת. הגם ששלח לנציגות הודעה על ניתוק דירתו מהמערכת המשולבת, הודעה שנושאת תאריך 2.6.11, בכתב ההגנה הוא מציין כי דירתו מנותקת זה מכבר.

41. אינני מקבלת את טענת בא כוחו של פלג כאילו מעצם העובדה שאף לא א' חד מבעלי הדירות כמו גם לא הנציגות לא מתלוננים על נזק כלשהו שהוסב למערכת, יש לראותו כמי שהתנתק מהמערכת עוד בשנת 2005. ולא היא. דווקא מקום שהדין מקנה לבעל דירה זכות חד צדדית להתנתק ממתקן משותף, מציאות שהינה חריגה לדיני הבתים המשותפים, חובה על בעל דירה למלא אחר כל תנאי הדין. התקנות קובעות מסלול ברור ברזולוציה גבוהה ביותר עד כדי מניית הימים לביצוע פעולה כזו או אחרת, ניסוח מדויק של ההודעה על כוונת ההינתקות כמו גם של הנתונים אותם חובה שיכיל אישור הבדק ושכרו [ר' סעיפים 4-5 לתקנות]. ולא זאת אלא שהתקנות אף תוקנו ללמדנו שמחוקק המשנה היה ער לצרכי השטח. לפלג לא היתה זכות לסטות מנוהל מוגדר וברור זה. בנקטו בדרך זו שלל

פלג מהנציגות את הזכות לקבוע את דרך ביצוע ההינתקות , לשלוט באופן ההינתקות – זכות המוקנית לה בתקנות . לנציגות גם לא היתה אפשרות לבחון את התנאים הטכניים באמצעות ס בחר פלג להינתק מהמערכת . כל שיש בפני הנציגות היא עדות **הראיה** של המומחה פרי על כך שאין בנמצא בדירת פלג רדיאטורים וכן פקקים על צנרת המים להסקה וכן מנותק ופקוק צינור המים לחימום המוליך לדירת פלג.

57. העובדה שלא הוסב נזק למערכת כשהיא מצטרפת לחוות דעת המומחה פרי , שבנדון זה היא עדות ראיה יותר משהיא עדות מומחה , ניתן לפסוק שפלג הרים את נטל הראיה המוטל עליו לפי תקנה 6 לתקנות ההינתקות והוכיח לראשונה כי דירתו נותקה מהמערכת המרכזית, כפי שנקבע בזה.

67. מכל האמור מעלה אני קובעת כי :

(א) הנתבע לירן פלג חייב בתשלומים **במלואם** בגין הוצאות אחזקת הרכוש המשותף עד סוף חודש אוקטובר 2012 [כולל] וכן יתרת חוב לשנים קודמות ככל שקיימת ; חיוב זה מושתת על הפסיקה ולפיה מוסמך המפקח על רישום מקרקעין לעדכן את סכום החיוב השוטף נכון ליום מתן פסק הדין . ראה ע"א (ב"ש) 1133/03 קבלו ברוך נ. נציגות הבית המשותף תק-מח 2004 (2) 3196.

(ב) הנתבע לירן פלג חייב לאפשר לבודק מטעם הנציגות לבקר בדירתו לצורך בחינת אופן ההינתקות ומתן אישור בודק . הנתבע ישלם לנציגות את שכרו של הבודק לפי התעריף המופיע בתקנה מס' 1 לתקנות המקרקעין [הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבי משותף], התשנ"א-1991 ;

(ג) לנציגות הזכות להעמיד בודק מטעמה שיבצע את הבדיקה לכל המאוחר עד 30.11.12.

(ד) הנתבע לירן פלג יהיה זכאי ליהנות מההנחות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף החל מ- 1.12.12, בכפוף לכך שאישור הבודק יכיל א ת הנתונים המאוזכרים בתקנת 4[ד] לתקנות ההינתקות.

(ה) קבע הבודק תנאים ל גביהם קיימים בין הצדדים חילוקי דעות – אכריע בהם לפי בקשה שיגיש צד מעוניין במסגרת הליך משפטי זה.

71. אשר להוצאות משפט – אכן שני הצדדים נשאו בהוצאות לא מבוטלות בהליך זה . יחד עם זאת התמשכות ההליך היא תוצאה של מחדל הרובץ לפתחו של הנתבע לירן פלג בכך שחדל מלשלם דמי ו עד בית 6 חדשים קודם להגשת התביעה [ורק בעצת עורך דינו הזדרז לשלם את החוב לאחר שהוגש כתב התביעה] וכן נטילת

החוק לידיו באופן חד צדדי בכל הקשור עם ניתוק דירתו מהמערכת המרכזית בבית המשותף כפי שתואר לעיל . הוא בחר להעמיד את הנציגות בפני עובדה מוגמרת. התביעה כשהוגשה היתה אפוא בדין וכדין . מטעם זה מצאתי לחייב אותו בהוצאות משפט בסך של 3,500 ₪. בפסיקת ההוצאות נשקלה גם הלשון הבוטה של כתב ההגנה שמקומה לא יכירנו לא כל שכן ביחסים בין בעלי דירות לבין נציגות נבחרת של הבית המשותף. הסכום הוא לתשלום מיידי.

87. ככל שהצדדים לא יגיעו לעמק השווה בקשר עם החיוב שהושת על הנתבע בסעיף 16 לעיל, אזי יינתן פסק דין משלים שקוצב את החוב לפי בקשה מפורטת של צד מעוניין.

97. בשולי הדברים מצאתי לציין כי נציגות תקבל לחשבונה כל תשלום שמי מבעלי הדירות מבקש לשלם, ללא תנאי. יהיה בכך כדי "להעשיר" את הקופה המשותפת ולצמצם את הסכום השנוי במחלוקת . מנגד בעל דירה שמפקיד בקופת הנציגות כספים לזכותו חובה עליו ליידע את הגזבר על כך . לרבות פירוט רכיבי החישוב באופן אפקטיבי שאם לא כן הסכום לא ייזקף לזכותו בעת שהופקד.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כג' תשרי תשע"ג (9.10.12).

העתיקים יישלחו לצדדים.

צפורה פיגנבויס

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין